

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3376/2535

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

นายณรงค์ วิรัตน์โยสินทร์ หรือนาย

ณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย

จำเลย

นายณรงค์ วิรัตน์โยสินทร์ หรือ นาย

ณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี หากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายในขณะนี้แล้วจะทำให้จำเลย ยากที่จะกลับคืนสู่สถานะเดิม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย แก่จำเลย โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรอการอ่านคำพิพากษาไว้ก่อน จนกว่าศาลฎีกาจะได้มีคำพิพากษาในคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 35)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลชั้นต้นว่า เจ้าหนี้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้รอการพิพากษาล้มละลายไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รื้อการพิพาทล้มละลายไว้จนกว่าศาลฎีกาจะได้ชี้ขาด
ตัดสินเรื่องพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีตามนัยที่
วินิจฉัยข้างต้นต่อไป

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 30,29)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรื้อการพิพากษาให้
จำเลยล้มละลายไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะได้มี คำพิพากษาคดีนี้เสียก่อนนั้น กรณี
มิใช่เป็นการขอให้คุ้มครอง ชั่วคราวก่อนพิพากษา หรือขอให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการ
เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) หรือ 264อันจะนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 153 ได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรื้อการพิพากษาให้
จำเลยล้มละลายไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะได้มี คำพิพากษาคดีนี้เสียก่อนนั้น กรณี
มิใช่เป็นการขอให้คุ้มครอง ชั่วคราวก่อนพิพากษา หรือขอให้มีคำสั่งกำหนดวิธีการ
เพื่อ คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) หรือ 264อันจะนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 153 ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญสิน ตุลากัน-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>